

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-014	처분요구일자	2021.04.29.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	□□□□□□□□(주)		
제 목	보수규정 등에 지급근거가 명시되지 않은 보수 지급 부적정		

지 적 내 용

□□□□□□□□(주)(이하 “□□□□□□(주)”라고 함) ◎◎◎실은 사규인 「보수규정」의 제·개정을 담당하고 있으며, 위 규정을 근거로 보수 등을 지급하는 업무를 담당하고 있다. 「보수규정」 제2조(적용범위)에 따라 직원 보수의 세부사항에 관하여는 다른 규정에서 특별히 따로 정한 경우를 제외하고는 「보수규정」을 따르도록 규정하고 있으나 따로 정한 경우가 없으므로 직원의 보수지급은 「보수규정」에 근거하여야 한다.

그러나 ○○○○○(주)의 2019.1월부터 2020.12월까지의 보수 지급내역을 조사한 결과 「보수규정」 또는 별도의 지침 등에 지급근거와 지급기준이 명시되지 않은 “비상 대근비”와 관리자를 대상으로 “초과근무 수당”을 지급한 사실을 확인하였다. 또한, 직무급과 직능급의 지급 시에도 「직제규정」에 의한 정식 직급을 부여하지 않은 채 2019년도 임금협약 시 부여한 가직급 및 가직능그룹으로 산정한 직무급 및 직능급을 지급하였다.

【표1】 □□□□□(주) 보수규정

제18조(수당) ① 수당은 법정수당, 상여금 및 역할급으로 다음 각 호에 따라 지급한다.

1. 법정수당은 별표5와 같이 지급한다. 단, 부문장, 실장, 그룹장, 팀장, 사업소 일부 관리자 등의 상위직 관리자는 초과근무 수당 지급 대상에서 제외한다.<개정 2020.1.21.>

[별표 5] 법정수당 지급기준표			
			(단위 : 원)
종류	대상	지급율 및 지급액	비고
초과근무수당	전직원	• 연장근무수당 : 시간급 통상임금×연장근무시간×1.5 • 휴일근무수당 - 8시간 이내 : 시간급 통상임금×8시간 이내 휴일근무시간×1.5 - 8시간 초과 : 시간급 통상임금×8시간 초과 휴일근무시간×2 • 야간근무수당 : 시간급 통상임금×야간근무시간×0.5	

【표2】 보수규정 등에 근거 없이 지급한 비상 대근비 현황('19.1~'20.12.)

구 분	지급인원	총 지급금액	비 고
2019년	000명	000,000,000원	
2020년	000명	000,000,000원	

가. “비상 대근비” 지급 관련

「보수규정」 제18조 1항 1호 및 [별표 5] ‘법정수당 지급기준표’에서 법정수당으로 “초과근무 수당” 지급 시 연장·휴일·야간의 항목으로 구분하여 지급하도록 규정하고 있으나, “초과근무 수당” 해당항목에 없는 “비상대근비” 명목으로 별도의 지급근거와 지급기준이 명시되지 않은 채 공사와의 용역계약의 변동비 중 대근비로 청구한 용역금액의 개인별 산정금액을 토대로 2019년부터 2020년까지 총 818,400,973 원을 초과근무수당 지급률 및 지급액을 기준으로 “비상 대근비”를 지급하였으며, 2020.01.21.과 2021.01.29. 두 차례 보수규정 개정과정에서도 “비상 대근비”의 지급근거를 마련하지 않았다.

나. 관리자 “초과근무수당” 지급

관리자 “초과근무수당”에 대하여는 □□□□□주는 2020.01.01.부터 신임
금체계를 도입하면서 「2019년도 임금 협약」 제7조(개인별 임금 적용)에서
정한 개인별 연봉테이블에 따라 지급하기로 “△△△△△△△△△△△”과
합의하였고 「보수규정」에 따라 보수를 지급하였다. 그러나 그 이후 「보수규
정」을 일부 개정하면서 제18조(수당) 관련하여 실장, 그룹장, 팀장 등 상위

직 관리자에게는 초과수당 지급대상에서 제외하는 것으로 개정(2020.01.21) 하였으나, 별도의 세부지침 수립 없이 관리자 00명에게 약 0억 0천만 원의 “초과근무 수당”을 지급한 사실을 확인하였다.

다. 직무급 및 직능급과 관련하여

「보수규정」 제15조(직무급), 제16조(직능급) 및 별표1, 3에 따르면 직무급과 직능급은 각 직무급(가~바급) 등급과 직능급(L0~L10) 레벨에 따른 보수를 지급하도록 하고 있으나, 현재 □□□□□(주)는 「직제규정」 제4조 2항 및 「보수규정」 제16조(직능급) 1항에 따른 개인별 직급과 직능레벨을 부여하지 않은 상태에서, 세부사항을 별도로 정한 시행세칙이나 근거문서를 마련하지 않은 채 「임금협약서 2020년 임직급 체계 변환 개인별 리스트」 및 「2020년 사업소별 직능그룹」에 의해 정한 가직급 및 가직능 그룹으로 산정한 직무급 및 직능급을 지급한 사실을 확인하였다.

【표3】 □□□□□(주) 직무급, 직능급 관련 보수규정

제15조(직무급의 범위 및 금액) ① 직원의 직무급은 별표1의 직무급 상하한 기준표의 범위 내에서 지급하며 해당 직무급 상하한 범위는 직무급 인상률에 연동하여 변동하지 아니한다.<개정 2020.1.21.> ② 직무급 인상률은 매년 보수심의위원회에서 정하며 그 기준은 별표 2와 같다. 단, 가급 내지 다급 직원 중 전년도 인사평가결과가 없는 경우에는 B등급을 기준으로 하고, 휴직, 직위해제 등 기타사유로 근무일수가 2월미만인 경우 D등급을 기준으로 한다. ③ 신규채용직원의 직무급은 별표1의 직무급 기준의 각 직급별 하한금액을 적용하는 것을 원칙으로 하되, 채용 곤란성, 직무 특수성 등 감안하여 경력직 채용 시 필요하다고 인정되는 경우에는 사장이 별도로 정한다.<개정 2020.1.21.><개정 2021.1.29.> ④ 승진자가 직무급 인상 후에도 차상위 임금밴드 초임에 미달하는 경우에 한하여 해당 초임으로 인상한다. 제16조(직능급) ① 직능급은 별표3에 따라 산정한다. ② 직능급은 해당 직급의 임무수행기간에 한해 일할 계산하여 지급한다. ③ 인사규정 제26조 및 제27조에 의거한 승급 발생 시에는 상위 직능레벨로 지급하는 것으로 한다. 다만, 승진으로 인한 직급변경 시에도 동일한 직능레벨을 유지하는 것으로 한다. ④ 제15조 제3항의 사유로 필요하다고 인정되는 경우에는 사장이 별도로 정한다.<신설 2021.1.29.>
--

관계부서 및 해당부서 의견

□□□□□(주)는 감사 지적사항 대하여 “비상대근비”는 보수규정 제18조 1항 1호의 법정수당에 의거 지급되는 초과근무수당 측면이 아닌 공사와의 계약에 근거하여 용역 기성 시, 기 발생한 비상대근에 대한 대가로 해당 자에게 대상자, 시간 금액이 특정되어 전달하는 것으로 지급한 것이라고 답변하였다.

관리자에게 지급한 “초과근무수당” 관련하여서는 초과근무수당을 받은 관리자가 포괄임금제를 적용받은 관리자로 한정되어 있으며, 포괄임금제를 적용받는 관리자의 임금산정방식에 따른 정상 지급건으로 추가 지급건이 아니며, 기존 규정과 상충되는 부분은 추후 개선을 통하여 바로 잡을 예정이라고 하였다.

또한 “직무급 및 직능급” 지급 근거 부적정에 대하여는, 전환채용 진행, 소수의 경영관리 인력으로 운영하는 등 과도기적 상황에서 직원에 대한 개인별 직급을 부여하지 않고 직무급 및 직능급을 지급하였지만, 2020.01.01.에 新임금(직무급)체계 도입과정에서 협력사 시절 임금이 저하되지 않는 범위에서 임시직급을 부여하였으며, 「2019 임금협약서」 체결 시 「임금협약서 2020년 임직급 체계 변환 개인별 리스트」의 금액대로 지급하기로 노사합의 하였기에 지급하였다고 주장하였다.

그러나 보수의 지급은 직무가치·능력·성과 등에 기반한 합리적인 보수체계를 마련하여 운영하는 것이 타당하며 지침이나 규정 없이 임의로 지급되어서는 아니 된다. 또한, 공사와의 계약에서 기인한 용역 기성에 관한 대가의 지급은 공사-자회사 간 계약의 문제이고, 직원의 초과근무 등에 대한 지급 기준은 별도로 마련하여 운영하여야 함이 타당하다. 더불어, 자회사 정규직 전환, 新임금(직무급)체계 도입 등 특수한 환경 속에서 노사합의로 결정한 사항의 추진임을 고려하더라도 직무급 및 직능급의 지급은

「직제규정」에 의한 개인별 직급을 부여한 뒤 「보수규정」 및 세부지급기준 등을 마련한 뒤 소급하여 지급함이 바람직하다고 판단된다.

조치할 사항

□□□□□□□□(주) 사장은 비상대근비의 세부지급기준을 마련하고 초과 근무수당 지급 대상 예외 규정 개정을 검토하시기 바랍니다. 더불어, 「직제 규정」에 의한 개인별 직급에 따른 보수 지급 등을 개선하여 보수 업무를 철저히 이행하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략
